

1500363-09.2019.8.26.0369

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini

Comarca: Monte Aprazível

Foro: Foro de Monte Aprazível

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de

Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2225171/2019 - DEL.POL.MONTE

APRAZIVEL, 6661754 - DEL.POL.MONTE APRAZIVEL, 407/19/310 - DEL.POL.MONTE APRAZIVEL,

2225171 - DEL.POL.MONTE APRAZIVEL, 407/19/310 - DEL.POL.MONTE APRAZIVEL, 2225171

- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Aprazível

Foro de Monte Aprazível

1ª Vara

Rua Monteiro Lobato, nº 269, Monte Aprazivel-SP - cep 15150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500363-09.2019.8.26.0369 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500363-09.2019.8.26.0369

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de

Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2225171/2019 - DEL.POL.MONTE

APRAZIVEL, 6661754 - DEL.POL.MONTE APRAZIVEL, 407/19/310 - DEL.POL.MONTE APRAZIVEL,

2225171 - DEL.POL.MONTE APRAZIVEL, 407/19/310 - DEL.POL.MONTE APRAZIVEL, 2225171 -

DEL.POL.MONTE APRAZIVEL, 407/19/310 - DEL.POL.MONTE APRAZIVEL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cristone Carmona de Souza

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini

Vistos.

CRISTONE CARMONA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado pela representante do Ministério Público como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 05 de abril de 2019, por volta das 11h, na Rua Garcia, 270, 'Bar Santo Antônio', Distrito de Junqueira, pertencente a esta comarca de Monte Aprazível, subtraiu, para si, a quantia de R\$ 700,00 (setecentos reais), pertencente à vítima

Antônio Donizete Zangerolamo.

Recebida a denúncia em 27 de novembro de 2019 (fls. 30), o réu foi regularmente citado (fls. 116) e apresentou resposta a acusação (fls. 122/127).

Ausentes às hipóteses de absolvição sumária do artigo 397, do Código de Processo Penal, foi mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 173/174).

No curso da instrução criminal, foi ouvida a vítima e, ao final o réu foi devidamente interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público, entendendo provadas a autoria e materialidade, requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, bradou pela absolvição do acusado, por faltas de provas para ensejar o decreto condenatório.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente, o conjunto probatório reunido nos autos, notadamente em juízo, sob o crivo do contraditório, revelou-se frágil e precário à condenação do acusado. Senão, vejamos:

A vítima, Antônio Donizete Zangerolamo, ouvida em juízo, disse que: “Tenho uma mercearia no distrito de Junqueira. Eu tenho essa mercearia. E de frente tem o motorista da ambulância. Que mora entre 30 à 40 mts de distância da minha mercearia. Eu tinha um recado à passar pra ele de outras pessoas do sítio. Que precisavam que esse recado fosse entregue. Eu e o motorista estávamos no banco da praça em frente à mercearia. Enquanto eu fui e voltei dentro de dois minutos. Eu não o vi. Entrei, fui pro fundo. Na minha casa. Porque minha casa fica no fundo da mercearia. Assim que voltei olhei na minha caixa de dinheiro. Não tinha dinheiro. Voltei falei com minha mulher. Ela disse: Não mexi. Liguei pra polícia. E já pegaram ele em Poloni em outros furtos E com o dinheiro. O policial que foi fazer a ocorrência me perguntou como ocorreu. Eu expliquei. Me perguntou o valor total em dinheiro que havia no caixa. Eu disse que entre R\$700,00 à 900,00. Expliquei também que havia em espécie quantias que havia de R\$ 2,00 de R\$ 5,00 de R\$10,00 O que tinha no caixa. E ele reconheceu o dinheiro. E disse o dinheiro era esse mesmo. O dinheiro é dele. Não, não presenciei. Ele entrar na mercearia. Quem disse que viu. Inclusive foi o senhor que faleceu há pouco. O sr. Fausto Balieiro. Que é cunhado do Dr. Luiz Pedro. Que faleceu esses dias. Ele e o sogro que moravam do lado. Da minha mercearia. Que estava sempre lá na casa e viu. Ele sair da mercearia. Ele faleceu há uns seis meses não tenho certeza. Ele chegou a relatar que viu. Moramos na mesma cidade. Está sempre lá. Moramos perto. Ele mora no quarteirão de trás do meu estabelecimento. Era mais dinheiro trocado. Inclusive eu tenho muito problema de coluna. Eu tinha até o lugar de colocar. Eu deixava em cima de uma caixinha. Em cima de uma caixa de cerveja. No alto para que eu não precisasse de agachar. Tem dias que não aguento me curvar. Eu deixava lá. Foi lá pegou. Encheu o bolso e foi embora. Isso, uma mercearia pequena que eu tenho. O lucro lá é muito pouquinho. Junqueira não sei se a Doutora conhece. Mas é pequeno. O lucro lá é muito pouquinho. O dinheiro ficou preso um tempo. Tentei ir atrás. Não consegui tirar. Inclusive tem uma advogada. Que morava no fundo da minha casa. Minha vizinha. Conversei com ela. E ela conseguiu retirar. Eu demorei um pouquinho para ligar. Na hora nem pensei. Mas saiu conversa que ele havia pego dinheiro de outro. Do César Baliero. Deve ter feito ocorrência também. Inclusive esse cara com o funcionário o pegaram em Poloni e o seguraram. Com dinheiro e com cheque. A hora em que eu saí. Que eu fui na casa do motorista. Que eu encostei atrás da ambulância. Ele estava conversando do outro lado. Não do lado que ficava na rua. Do

lado que ficava da calçada. Foi em dois minutos. Foi muito rápido. Ele deve ter ficado atrás de uma prateleira no momento em que eu entrei. E depois ter saído. Porque eu não tenho certeza também. Quando eu passei pra ir na casa do motorista da ambulância. Eu passei há dez metros dele. Nem isso. Viu ele saindo de dentro da mercearia. O seu Fausto não viu ele pegando o dinheiro. Ver pegando o dinheiro o seu Fausto não viu. Ver pegando o dinheiro não viu. Ver pegando mesmo não. Isso minha mercearia é pequena. Não era da minha mercearia? No dia antes eu não havia retirado dinheiro. Era todo dinheiro trocado. Ali nosso lucro é muito pouco. Eu não havia recolhido o dinheiro do dia anterior. De um dia ou dois. Aproximadamente isso para dar esse dinheiro. Foi a maioria dinheiro trocado. De nota de R\$2,00. De R\$ 5,00 e de R\$ 10,00 e de R\$ 20,00. Não me recordo se havia notas de R\$ 50,00. A maioria eram notas de R\$ 2,00. R\$5,00, R\$ 10,00 e R\$20,00. Em cima da caixa de cerveja perto do balcão. Que eu guardava a caixa de dinheiro. Porque eu tenho dificuldade de movimentação na coluna para agachar. Para pegar na gaveta. Assim ficava mais fácil. Ali era um lugar tão sossegado. Que a gente não pensava em nada disso. Ali são só amigos e parentes que moram ali. Não pensava que pudesse ter ali dessa maneira ali.”.

Em seu interrogatório, o réu Cristone Carmona de Souza, alegou que: “Eu não estou trabalhando porque em Junqueira não tem serviço. Estou trabalhando pra uma mulher fazendo faxina. Ajudo lavar louça. Ganho R\$ 200,00 com ela. Eu fui processado por furto. Prestei serviço para a comunidade. Não fui preso. Mas o advogado que trabalhávamos no fórum. Fizemos o fórum. O Dr. Disse: Como você trabalhou aqui. Você só vai assinar o alvará. Eu só tinha comparecido para comprar um kg de feijão. No momento em que cheguei no local. Não encontrei ninguém. Eu já havia um furto que era da patroa da minha mãe. Eu não havia mexido em nada lá. Eu não furtei nada. Só fui comprar. Meu amigo trabalha no César. Eu fui no bazar dele. Para comprar feijão. Eu cheguei chamei, chamei. Depois bati palma no vizinho do lado da mercearia. E não encontrei ninguém. Então eu disse: Vou voltar para a pracinha. Porque os botecos estão todos fechados. Só tinha ele aberto. Não furtei dele não. Foi da patroa da minha mãe. Mas já foi resolvido na cadeia. Não tenho nada contra ele. Tem mais uma pessoa comigo. É meu padrasto. Não está falando.”.

Não se pode negar que até pode ser provável que o réu tenha praticado o crime em questão, porém, não há como se sustentar o decreto condenatório, única e exclusivamente, com base nas declarações da vítima, que ouviu dizer da testemunha Fausto.

Referida testemunha, que em tese, teria visto o réu sair do estabelecimento comercial da vítima, não foi ouvida sob o crivo do contraditório, vez que falecida no momento da sua oitiva em juízo.

De mais a mais, ninguém presenciou a subtração da res furtiva, motivo pelo qual a prova produzida em juízo, é absolutamente fraca, devendo a dúvida ser interpretada a favor do acusado.

E, em últimas linhas, segundo ensina Helleno Cláudio Fragoso:

"Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade". (In Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, página 506).

Destarte, diante de tais circunstâncias, não resta outro caminho a seguir senão a improcedência da pretensão punitiva do Estado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, por conseguinte, ABSOLVO o réu CRISTONE CARMONA DE SOUZA, das imputações que lhe são

feitas, consistentes na prática do crime previsto como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas ex lege.

P. I. C.

Monte Aprazivel, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA